

1. INTRODUCCIÓN

- La **CITES** (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) se firmó en Washington el **3 de marzo de 1973** y entró en vigor el **1 de julio de 1975**, con **185 Partes** (184 Estados y la **Unión Europea**, incorporada en julio de 2015). **España** es Parte desde el **16 de mayo de 1986**.
- Es un acuerdo jurídicamente vinculante pero que no suplanta las legislaciones nacionales: cada Parte debe desarrollarlo mediante su propia normativa interna.
- Al no existir fronteras internas en el **Mercado Único**, la UE aplica la CITES mediante **reglamentos de aplicación directa** desde 1984, garantizando uniformidad entre Estados miembros.

2. APLICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

Marco normativo básico

- **Reglamento (CE) 338/97** del Consejo: legislación marco relativa a la protección de especies mediante el control de su comercio. Última actualización sustancial de anexos: **Reglamento (UE) 2023/966** (enmiendas de la CoP19).
- **Reglamento (CE) 865/2006** de la Comisión: disposiciones de aplicación del anterior (modelos de permisos y certificados, marcado, cría en cautividad, plantas reproducidas artificialmente).
- Reglamento de ejecución de **suspensiones de importación**: actualmente el **Reglamento de Ejecución (UE) 2025/6**.
- **Recomendación 2007/425/CE** de la Comisión, con actuaciones para la aplicación del Reglamento (CE) 338/97.
- Las disposiciones que lo requieran deben transponerse y complementarse con legislación nacional, especialmente el **régimen sancionador**.

Organismos de la UE en materia CITES

- **Comité sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres**: Autoridades Administrativas de los Estados miembros, presidido por la Comisión. Se reúne 3-4 veces al año. Si no hay mayoría cualificada, la Comisión eleva la propuesta al Consejo.
- **Grupo de Revisión Científica (SRG)**: Autoridades Científicas de los Estados miembros. Examina si las importaciones cumplen los requisitos de conservación. 3-4 reuniones anuales.

- **Grupo de Observancia o Vigilancia:** autoridades de control (aduanas, policía, inspección de fauna y flora), presidido por la Comisión, con reuniones aproximadamente bianuales. Promueve el intercambio de información sobre comercio ilegal.

Los anexos comunitarios

- El **Reglamento (CE) 338/97** clasifica las especies en **cuatro Anexos (A, B, C y D)**, actualizados por última vez sustancialmente mediante el **Reglamento (UE) 2023/966**.
- **Anexo A:** especies del Apéndice I CITES, algunas de los Apéndices II y III con medidas más estrictas de la UE, y especies protegidas por las Directivas de Aves y Hábitats (p. ej. lince ibérico, oso pardo, águila real).
- **Anexo B:** resto del Apéndice II, algunas del III con medidas más estrictas, especies del Apéndice I con reservas, y especies no CITES (p. ej. caimán de anteojos, pitón real).
- **Anexo C:** resto del Apéndice III y especies del Apéndice II con reservas (p. ej. morsa, civeta africana).
- **Anexo D,** sin equivalente CITES: **lista de vigilancia** de especies cuya importación se supervisa (p. ej. rana toro americana).
- Coherencia con la **Directiva de Hábitats (92/43/CEE)** y la **Directiva de Aves (2009/147/CE)**: ciertas especies autóctonas de los Apéndices II y III se incorporan al Anexo A.

El comercio interno en la Unión Europea

- Sin fronteras internas, no se necesitan permisos para especímenes de los **Anexos B, C o D** dentro de la UE.
- Los especímenes silvestres del **Anexo A** no pueden, por regla general, destinarse a fines comerciales, salvo excepción estudiada caso por caso mediante el **Certificado de uso comunitario**.

Suspensiones de importaciones en la UE

- La Comisión puede suspender importaciones de un país cuando el SRG forma opinión negativa sobre el efecto en la conservación de la especie. Son de carácter temporal.
- Cuando la situación se prolonga, se adoptan **Reglamentos de Suspensión**, aplicables también a especímenes vivos del Anexo B con alta mortalidad en transporte, baja supervivencia en cautividad o riesgo ecológico.
- Reglamento vigente: **Reglamento de Ejecución (UE) 2025/6**.

3. DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE CITES Y REGLAMENTOS COMUNITARIOS

- Condiciones de importación más estrictas: **permisos** para Anexos A y B, **notificaciones** para C y D.
- Algunas especies no incluidas en el Apéndice II CITES sí están en el **Anexo A**, por lo que no pueden comerciarse ni usarse con fines comerciales.
- Los especímenes vivos de los **Anexos A y B** requieren instalaciones adecuadas de destino. La CITES solo lo exige para el Apéndice I.
- Los reglamentos UE regulan también el **comercio interno**, mientras la CITES solo regula el comercio internacional.
- El **Reglamento (CE) 338/97** permite suspender importaciones aun cuando la CITES lo permita.

4. LA ENMIENDA DE GABORONE Y LA ADHESIÓN DE LA UE A LA CITES

- La **Enmienda de Gaborone** (30 de abril de 1983) permitió la adhesión de **Organizaciones Regionales de Integración Económica (ORIE)**. Entró en vigor el **29 de noviembre de 2013** tras el depósito del instrumento de Costa Rica.
- La **Unión Europea se adhirió** a la CITES el **9 de abril de 2015**, entrando en vigor el **8 de julio de 2015** (artículo XXII de la Convención).
- La adhesión crea un único punto de referencia con la Secretaría y obliga jurídicamente a todos los Estados miembros. La UE contribuye al presupuesto básico y vota con el número de votos de sus Estados miembros (no dispone de voto adicional).
- Actualmente han firmado la enmienda Gaborone **103 Partes**.

5. APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LAS DISPOSICIONES COMUNITARIAS CITES

Legislación de aplicación

- **Real Decreto 986/2021**, sobre medidas de aplicación del Convenio CITES y del Reglamento (CE) 338/97, que rediseñó el esquema de autoridades nacionales.
- **Resolución de 29 de noviembre de 2016**, DG de Comercio Internacional e Inversiones: designa las Direcciones Territoriales y Provinciales habilitadas

TEMA 27 – Aplicación del Convenio CITES en la Unión Europea. Reglamentación UE. Autoridades de aplicación en España: Autoridad Administrativa y Autoridad Científica y regula el **Documento de Inspección de Especies Sujetas a Control (DIESAC)**.

- **Resolución de 20 de enero de 2023**, Subsecretaría: Acuerdo de encomienda de gestión de la AEAT al Ministerio de Comercio para las verificaciones previas al despacho aduanero, vigencia inicial de **4 años** (hasta el **28 de enero de 2027**), prorrogable.
- **Real Decreto 1333/2006**, sobre destino de especímenes decomisados.
- **Ley 32/2007**, cuya disposición adicional segunda establece la tasa por permisos y certificados CITES.
- **Real Decreto 7/2018**, requisitos de documentación, tenencia y marcado.

Legislación sancionadora

- **Ley Orgánica 10/1995**, del Código Penal.
- **Ley Orgánica 12/1995**, de Represión del Contrabando.
- **Real Decreto 1649/1998**, desarrollo del Título II de la LO 12/1995.
- **Ley Orgánica 6/2011**, de modificación de la LO 12/1995, adaptándola al Código Aduanero de la Unión.

6. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y AUTORIDAD CIENTÍFICA EN ESPAÑA

- El artículo IX de la Convención exige que cada Parte designe **Autoridades Científicas y Administrativas**. La Administrativa emite los permisos según la opinión de la Científica.
- Hasta el **RD 1739/1997**: Autoridad Administrativa principal, la DG de Política Comercial del MINCOTUR (SOIVRE), Autoridad Administrativa Adicional, el Departamento de Aduanas e IIEE de la AEAT, Autoridad Científica, la DG de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO.

La Autoridad Administrativa y órgano de gestión principal

- Desde el **RD 986/2021**: la **Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación** (MITECO) es la Autoridad Administrativa principal, conforme al artículo 13.1.a) del Reglamento (CE) 338/97.
- Funciones: concesión de autorizaciones de importación/exportación/reexportación, emisión de permisos y certificados, legalización de especímenes Pre-Convención, registro de colecciones comerciales, control de la cría en cautividad, informe anual de comercio exterior CITES, representación oficial de España, asistencia técnica a Aduanas y demás órganos de control.

Las verificaciones previas al despacho aduanero: el papel del Servicio de Inspección SOIVRE

- La disposición adicional primera del RD 986/2021 atribuye a la **AEAT** la inspección y control en frontera, en colaboración con la Autoridad Administrativa y la Científica.
- Mediante la **Resolución de 20 de enero de 2023**, la AEAT encomendó la ejecución material a la Secretaría de Estado de Comercio, a través de los **Servicios de Inspección SOIVRE**, que emiten el **DIESAC**.
- La encomienda tiene vigencia inicial de **4 años**, con horizonte de finalización el **28 de enero de 2027**, prorrogable de mutuo acuerdo.
- En España operan **12 Servicios de Inspección SOIVRE** en Puntos de Inspección Fronteriza: Vigo, Barcelona, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla, Málaga, Mallorca, Tenerife, Las Palmas, Algeciras y Madrid, otras Direcciones son colaboradoras (Badajoz, Almería, Gijón, Irún), para maderas CITES, también Marín, Villagarcía de Arosa y Santander.
- Funciones: exigir documentación CITES previa al despacho, diligenciar los documentos, emitir el DIESAC, comprobar documentación e inspeccionar físicamente según análisis de riesgos, incoar expedientes por presunta infracción de contrabando.

La Autoridad Científica

- Desde el **RD 986/2021**: la **Agencia Estatal CSIC**, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, sustituye a la anterior DG de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO.
- Emite dictámenes sobre: conservación de la especie en solicitudes de importación (Anexos A o B) y (re)exportación (Anexos A, B o C), condiciones de instalaciones para animales vivos del Anexo A, destino de especímenes decomisados.
- Participa en el **Grupo de Revisión Científica de la UE**, emitiendo dictámenes de extracción no perjudicial. No emite permisos ni certificados.

Infracciones

- El comercio ilegal de especies amenazadas es infracción administrativa (legislación de conservación y de contrabando) y delito en el **Código Penal** (delitos contra la flora y fauna, y de contrabando).

7. CONCLUSIÓN

- La aplicación de la CITES en la UE descansa sobre un marco normativo exigente, que en numerosos aspectos supera las exigencias de la Convención.

*TEMA 27 – Aplicación del Convenio CITES en la Unión Europea. Reglamentación UE.
Autoridades de aplicación en España: Autoridad Administrativa y Autoridad Científica*

- En España, el **RD 986/2021** trasladó las funciones de Autoridad Administrativa y Científica al ámbito medioambiental y científico, mientras el **Acuerdo de encomienda de 2023** mantiene operativamente al **Servicio de Inspección SOIVRE** como responsable del control físico y documental en frontera.
- La continuidad de esta función depende de la renovación de la encomienda, cuya vigencia finaliza el **28 de enero de 2027**.